

0085263-88.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... criminal consistente em condenação definitiva por tráfico de drogas (fl. 66/69). Agravo a pena em 1/6. Neste diapasão, consigno que a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, conforme jurisprudência assentada pela Súmula 636 do STJ. Fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0085263-88.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0085263-88.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 274/2016 - 32º Distrito Policial - Itaquera

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSVALDO ALVES TEODORO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

OSVALDO ALVES TEODORO DE SOUZA, qualificado às fls. 12/14, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, acusado de, no dia 07 de julho de 2016, por volta de 22h15, na Rua Sabbado D'angelo, altura do numeral 1016, no bairro de Itaquera, nesta comarca e capital, conduzir uma motocicleta Yamaha, cor vermelha, sem placas e com numeração de chassi raspada, que sabia ser produto de crime.

Foi instaurado inquérito policial mediante portaria (fl. 02).

A denúncia foi recebida em 21 de novembro de 2018 (fl. 65), o réu foi citado (fls. 92/93) e apresentou resposta à acusação (fl. 97).

Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 124/126).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão penal nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea presente no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal (fls. 132/134).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito patrimonial restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de nº 5119/2016 (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fl. 06), laudo pericial de nº 260.053/2016 (fls. 45/48), relatório final de inquérito policial (fls. 55/57) e pelas provas orais colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria da receptação restou incontroversa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o então averiguado Osvaldo alegou que estava entregando pizza à noite e foi abordado ao passar em comando da polícia militar na Rua Sabbado D'angelo, próximo à estação Dom Bosco. As autoridades constataram que não possuía CNH e que a motocicleta tinha os números de chassi e do motor raspados, não tendo qualquer identificação e muito menos documento referente ao veículo.

Comprou a moto para fins profissionais pela internet, mas não tem documentação e nem dados de procedência. Já foi habilitado, mas "perdeu" a carta recentemente (fl. 13).

Em Juízo, o réu alegou que adquiriu a moto por meio de leilão virtual para trabalhar com entregas em uma pizzaria. Afirma que possui habilitação para motos desde 2010 mas, na época dos fatos, estava em processo de regularização de sua CNH. Desde então, já teve outras motos e está com a CNH regular.

A testemunha Gilberto Ferrer, policial militar, relatou que, na data dos fatos, estava em operação de bloqueio juntamente a seu colega realizando abordagem de veículos. Ato contínuo, interpelaram a motocicleta conduzida pelo réu, que alegou ter adquirido a moto havia poucos meses. Constataram que o réu não possuía CNH, documentação da moto ou meio idôneo de comprovar sua procedência. Em exame ao veículo, verificaram que o veículo não possuía emplacamento, e o chassi e o motor apresentavam indícios de adulteração (fl. 11).

O também policial militar José Carlos Simões de Oliveira Coelho declarou que realizava bloqueio em uma via quando avistou e abordou uma motocicleta que não possuía nenhum sinal identificador. Em revista ao veículo, constatou-se que estava sem placa e sem a numeração do motor e do chassi. O réu, ao ser questionado, alegou que havia comprado a motocicleta para realizar entregas de pizza mas não sabia de quem. Diante dos fatos, o réu foi conduzido ao distrito policial e a motocicleta foi apreendida (fl. 12).

Essas foram as provas orais produzidas, as quais, em conjunto com os demais elementos probatórios constantes nos autos, autorizam a conclusão, com segurança, de que o réu cometeu o crime de receptação a ele imputado.

Com efeito, relatam os policiais militares que, no dia 07 de julho de 2016, patrulhavam na Rua Sabbado D'angelo, próximo à estação Dom Bosco, quando tiveram a atenção despertada para o réu, que conduzia motocicleta sem placa. Em vistoria ao veículo, constatou-se que a motocicleta, além de não ostentar placa, ainda estava com as numerações do chassi e do motor raspadas, conforme atesta o laudo pericial de nº 260.053/2016: "o veículo apresentava as suas numerações de chassi e de motor obliteradas por puncionamento", o que foi devidamente demonstrado pelas fotografias de nº 03 e 04 (fl. 48).

Como se sabe, no crime de receptação, a verificação do tipo subjetivo deve ser extraída do conjunto de elementos objetivos que cercam o fato. No caso concreto, o réu confessou que adquiriu o veículo mediante leilão virtual, de pessoa desconhecida, sem emplacamento e com a adulteração do número de chassi e do motor, o que foi adequadamente comprovado por perícia juntada aos autos. Mais do que isso, o réu não apresentou em nenhum momento documentação ou dados da procedência do veículo.

Nesse contexto, torna-se inequívoca a sua ciência quanto à ilicitude do objeto adquirido, consignando-se que a aquisição de um veículo (bem móvel), ainda que a titularidade se transfira pela tradição, exige algumas formalidades, não se

aproximando da boa-fé a conduta de quem adquire veículo sem documentação, sem indicação do suposto vendedor, e, principalmente, como no caso dos autos, com numeração de chassi e do motor adulteradas, cuja obliteração era de simples verificação.

Comprovada a materialidade e autoria delitiva, assim como o elemento subjetivo do tipo, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase de dosimetria, verifico que o réu ostenta antecedente criminal consistente em condenação definitiva por tráfico de drogas (fl. 66/69). Agravo a pena em 1/6. Neste diapasão, consigno que a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, conforme jurisprudência assentada pela Súmula 636 do STJ. Fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes. Mantida a pena tal como estabelecida na fase anterior.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento nem de diminuição de pena. Pena em definitivo em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime aberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, "c", CP.

Ante exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu OSVALDO ALVES TEODORO DE SOUZA às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Tendo respondido ao presente em liberdade, faculto o recurso nessa mesma condição. Oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA